

RECURSO CÍVEL Nº 5091185-25.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** MARCOS EDUARDO DE SOUZA RAMOS (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS INTERSTÍCIOS. TEMA 206 TNU. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do presente recurso para TORNAR INSUBSISTENTE a sentença de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, porque recorrente vencedor. Referendada pelo colegiado, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito e devolvam-se ao juízo de origem com as cautelas de praxe. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5091185-25.2024.4.02.5101**510015631671 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5091185-25.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** MARCOS EDUARDO DE SOUZA RAMOS (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento na incompetência da Justiça Federal para processar e julgar ação em que formulado pedido de progressão funcional.

Nas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença para o acolhimento da pretensão autoral, segundo a tese firmada no Tema 206 da TNU.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (evento 23).

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça.

Registre-se que, de acordo com o enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção judiciária do Rio de Janeiro, "*não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*".

Cumpre então verificar se houve ou negativa de jurisdição.

No caso concreto, a pretensão autoral é no sentido de se considerar como interstício necessário para progressão funcional o período de 12 meses, contados a partir da data de início do exercício no cargo, bem como a pagar os valores atrasados decorrentes dos reflexos nas verbas salariais pertinentes nas datas devidas.

O juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento da incompetência dos JEFs, segundo a orientação do verbete 62 das TRRJ, que enuncia que o *Juizado Especial Federal incompetente para processar ações cujo objeto seja a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal*.

Entendeu o juízo monocrático que a progressão funcional pretendida pela parte autora, se enquadraria no conceito de "reenquadramento funcional", eis que postulada a correta ascensão dentro da estrutura funcional do serviço público, com a escoreta aplicação das regras normativas da progressão funcional e promoção. Nessa direção, considerou que eventual acolhimento da pretensão implicaria em anulação dos atos administrativos que promoveram as progressões e as promoções funcionais em datas posteriores às datas por ela pretendidas, donde vislumbrou a incompetência dos Juizados.

Conquanto compreensível o entendimento externado no juízo antecedente, dele se distanciou o colégio uniformizador nacional, ao adentrar no julgamento do mérito do PEDILEF nº **PEDILEF 5012743-46.2017.4.04.7102/RS (Tema 206)**, em 06/11/2019, sem cogitar da incompetência dos juizados especiais federais, firmando tese no sentido de que *"em razão da ilegalidade dos artigos 10 e 19, do Decreto nº 84.669/80, o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório"*.

Fosse o entendimento da TNU pela incompetência dos JEFs, assim teria se posicionado, expressamente, haja vista se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Desse modo, entendo configurada hipótese de negativa de jurisdição, a permitir excepcionalmente o conhecimento do recurso inominado interposto pela parte demandante.

Nesse passo, afigura-se prematura a extinção do feito, impondo-se a anulação da sentença para o prosseguimento do feito para citação da ré e posteriormente saneamento dos pontos controvertidos para o fim de prolação de nova sentença, tendo em vista que a análise do direito postulado restou efetivamente comprometida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER** do presente recurso para **TORNAR INSUBSISTENTE** a sentença de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação *supra*. Sem custas e honorários, porque recorrente vencedor. Referendada pelo colegiado, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito e devolvam-se ao juízo de origem com as cautelas de praxe. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).